

1501320-83.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Tem condenação por receptação, roubo e tráfico, mas já cumpriu as penas. Nem viu a vítima e o policial ouvido nesta audiência o ameaçou anteriormente que se o encontrasse à noite ia prendê-lo ou forjar.

A vítima, na fase policial (fls. 07), relatou que por volta das 06:40 horas, conduzia seu veículo pela Rua Açucena, altura do número 385, Bairro Inamar, e se preparava para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501320-83.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501320-83.2022.8.26.0537 Controle nº 964/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON BARBOSA RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

MAYCON BARBOSA RODRIGUES, qualificado aos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2.º, inc. II e § 2.º-A, inc. I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de junho de 2022, por volta das 06:40 horas, na Rua Açucena, altura do n.º 385, Bairro Jardim Inamar, previamente ajustado e com identidade de propósitos com um homem não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima A.F.S.O, o veículo Hyundai/Creta, de cor branca, de placas FRD 7G17 e 1 (uma) bolsa contendo carteira, documentos pessoais, um cartão alimentação Sodexo e um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, pertencentes à vítima.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 60/62).

Recebida a denúncia em 14.07.22 (fls. 89), o réu apresentou resposta à acusação

(fls. 104). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à vítima, sendo o réu interrogado. Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, considerando a confissão judicial e também a multirreincidência e fixação de regime fechado. O Defensor do réu requereu que seja considerada a confissão judicial, a circunstância atenuante do art. 65, a fixação da pena no mínimo legal, que seja desconsiderada a reincidência por já ter cumprido a pena, regime mais brando e substituições legais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 06), o acusado negou a prática do crime, dizendo que estava na casa da namorada, próximo ao CDP, e enquanto caminhava foi abordado pelos policiais militares. Negou ter cometido o roubo, afirmando que apenas viu um homem desconhecido correndo pelo local.

Em juízo, confessou a prática do crime. Disse que estava dirigindo a moto, seu colega desceu e abordou a vítima com um simulacro. O seu parceiro foi embora na moto. Narrou que ele entrou no carro da vítima e seguiu, sendo abordado por policiais. Desceu do carro e pensou em correr, mas os policiais falaram que iam atirar, então se entregou. Praticou o crime por "molecagem, burrice", porque não precisava, pois seu pai faleceu e deixou bens. Não estava trabalhando, pois estava tirando os documentos. Informou que iria trabalhar com seu cunhado como ajudante geral. Tem condenação por receptação, roubo e tráfico, mas já cumpriu as penas. Nem viu a vítima e o policial ouvido nesta audiência o ameaçou anteriormente que se o encontrasse à noite ia prendê-lo ou forjar.

A vítima, na fase policial (fls. 07), relatou que por volta das 06:40 horas, conduzia seu veículo pela Rua Açucena, altura do número 385, Bairro Inamar, e se preparava para estacioná-lo em frente à escola em que trabalha quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Narrou que um dos homens permaneceu na moto, enquanto o ocupante da garupa desceu, exibiu uma arma de fogo e exigiu que entregasse os bens e veículo. Disse que entregou sua bolsa contendo pertences pessoais e o veículo ao homem, que em seguida se evadiu. Falou que a polícia militar foi acionada. Afirmou não ter condições de identificar os autores do roubo, devido à rapidez da ação. Na delegacia, reconheceu os objetos recuperados (bolsa, carteira, cartão SODEXO, cartão do Conselho Regional de Educação Física em seu nome e telefone celular Samsung) como os que lhe foram subtraídos (fls. 16).

Em juízo, declarou que quando parou o carro para acionar o controle do portão, apareceu um rapaz armado e mandou descer. Em seguida, o assaltante levou o carro, onde estavam sua bolsa, celular e uniformes. Ouviu barulho de uma moto atrás do seu carro, mas não viu outro agente. Ligou para 190. Falou que após dez ou quinze minutos o seu carro e os demais bens foram recuperados. Não reconheceu a pessoa apresentada na delegacia. Ficou com tanto medo, que nem olhou para a pessoa no momento do assalto, nem lembra da roupa, bem como que não tem condições de reconhecê-lo em juízo. Reconheceu seus bens na delegacia.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/04), relataram que iniciaram buscas ao veículo roubado (Creta, cor branca, de placas FRD7G17), após o COPOM irradiar o roubo. Narraram que quando trafegavam pela Rua Bandeirantes, por volta das 06:50 horas, visualizaram o veículo e emitiram ordem de parada ao condutor que, no entanto, não obedeceu e empreendeu fuga. Disseram que passaram a acompanhar o veículo até que, próximo à Av. Dr. Ulisses Guimarães, altura do número 2153, o réu abandonou o veículo e saiu correndo. Narraram que o seguiram (que trajava blusa cinza e calça jeans), sem perdê-lo de vista em nenhum momento durante a fuga, até que conseguiram abordá-lo na Rua Princesa Leopoldina, esquina com a Rua Caramuru. Informaram que dentro do veículo encontraram uma bolsa, uma carteira, um cartão do SODEXO, um cartão do Conselho de Educação Física e um telefone celular, pertencentes à vítima. Não localizaram a arma de fogo utilizada no roubo. Afirmaram que o réu negou ser o autor do roubo, dizendo que estava saindo da casa da namorada, que não estava no veículo, que nada sabia sobre este, mas que tinha visto um homem fugindo a pé. Informaram que entraram em contato com a vítima para

comparecer no distrito policial e que o réu foi preso.

Francisco (policial), em juízo, afirmou que o COPOM informou o roubo do carro Creta de uma professora, com a placa e cor. Então, viram o carro, deram ordem de parada, mas o réu empreendeu em fuga. Depois, o réu parou o carro, se evadiu a pé e foi abordado. Os bens da vítima estavam dentro do carro e o réu negou, dizendo que nada tinha a ver com o roubo. Não conhecia o réu anteriormente. Tem certeza que a pessoa que prendeu era a que saiu do carro da vítima.

O fato das testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

Assim, considerando a confissão judicial, que o réu foi avistado pelos policiais conduzindo o veículo roubado, momentos após o crime, desembarcou, tentou fugir correndo, mas foi detido nas proximidades, sem que o tivessem perdido de vista, por nenhum momento, é caso de condenação.

A qualificadora de emprego de arma de fogo está demonstrada pelas declarações da vítima.

O fato da arma não ser apreendida, conforme jurisprudência, não afasta a qualificadora, desde que demonstrada pela prova oral, como no caso dos autos.

No sentido de que a qualificadora pode ser demonstrada por outros meios de prova, bem como que se o acusado alegar a ausência de potencial lesivo da arma será dele o ônus da prova nos termos do art. 156 do CPP e que se a arma não tem o poder de disparar serve como instrumento contundente apto a produzir lesões graves: STF - HC 93.353-0, Rel. Ricardo Lewandowski, j. 04.11.08).

O concurso de agentes também está demonstrado, pela confissão judicial e declarações da vítima, uma vez que a prova produzida é no sentido de que o crime foi praticado pelo réu e outro homem não identificado, que o primeiro pilotava a motocicleta em que estavam quando o réu desembarcou, abordou a vítima, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu os bens e dirigiu o veículo dela, no qual foi flagrado posteriormente pelos policiais, pelo que houve divisão de tarefas.

Não se trata de crime tentado, posto que empregada grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, houve inversão da posse e o réu e seu comparsa tiveram a posse mansa e pacífica da "res", posto o primeiro foi detido em local diverso, após diligência policial.

Nesse sentido é a Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Assim, impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 40 - proc. 20678-27.2016 - trânsito para o réu em 31.07.19; fls. 41 - proc. 0105833-03.2013 - pena julgada extinta em 03.12.20 - fls. 135).

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Portanto, a reincidência será considerada como circunstância agravante, posto que isso não é inconstitucional.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Compenso a reincidência com a confissão judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Aumento a pena de 2/3, por estar presente a qualificadora dos § 2.º-A, inc. I, do art. 157 do Código Penal, observando que embora esteja configurada também a qualificadora de concurso de agentes, no concurso de causas de aumento prevalece a causa que mais aumente, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, porque é o único compatível com a gravidade da conduta em concreto, pois o crime foi praticado com superioridade de agentes (o acusado e outro homem não identificado) em relação à vítima que estava sozinha, mediante o emprego de arma, o que traz mais riscos à integridade da vítima, por volta das 6:40 horas, ou seja, durante horário e em local, em que há grande movimentação de pessoas e veículos, o que indica audácia e periculosidade dos agentes (art. 33, §3.º, do Código Penal).

Ademais, o réu é reincidente, pelo que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes

mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois reincidente em virtude da prática do mesmo crime (fls. 41 – proc. 0105833-03.2013 – pena julgada extinta em 03.12.20 – fls. 135), o que denota personalidade voltada para crimes patrimoniais.

Quanto ao dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica do acusado. A jurisprudência é no sentido de que o roubo é crime que traz intranquilidade à sociedade e coloca em risco potencial a vida da vítima, pelo que deve ser imposto o regime fechado, ainda que primário e independentemente da pena aplicada, pois isso não demonstra menor periculosidade e decorre de item independente de fundamentação interpretativa dos arts. 33, § 2.º e 59 do Código Penal (Ap. Criminal n.º 1.120.965.3/1, 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 08.11.07, Rel. Pinheiro Franco; Ap. Criminal n.º 1.079.453.3/2, 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 08.11.07, Rel. Tristão Ribeiro; STJ, 6.ª T., H.C. n.º 18.819/SP, cf. RT 806/486).

“Inexiste ilegalidade na escolha do regime fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade da vítima e o concurso de agentes, com periculosidade e destemor exarcebados, ainda que o agente seja primário e o quantum da pena – 5 anos e 8 meses de reclusão- seja inferior a oito anos (art. 33, §3.º, do CP). Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 282.211/SP, Rel. Ministro ROGERIO SHIETTI CRUZ, DJE 07.04.14).

“...o comando legal do art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (HC 295232/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6.ª Turma do STJ, DJE 09.03.15).

“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda” (STJ- 6.ª Turma, HC 262.939/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 08.04.14, DJE 25.04.14).

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 22.06.22 pelo que ainda que considerado 1/6 só ocorreria em 07.10.23).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO MAYCON BARBOSA RODRIGUES à pena de 6 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO e 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 157, § 2.º, inc. II e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, bem como que o M.P não concordou com o recurso em liberdade e por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa e é incabível qualquer benefício, conforme inclusive

decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária, conforme decisão de fls. 115 (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF-RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque o veículo e demais bens foram recuperadas (fls. 16).

Em relação ao capacete, boné e jaqueta apreendidos (fls. 09), já periciados (fls. 125 - capacete usado, cor preta, sem marca aparente; fls. 138/140 - jaqueta de material sintético na cor verde e boné de cor preta com inscrição "PADO"), oficie-se, desde já, informando que não interessam mais ao processo, podendo ser dado o destino pertinente.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 30 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA